

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1102

23 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rosa Ramos* (*Por Petición*)

Referido a

LEY

Para establecer la “Ley para Expedir Licencia de Consumo de Leche Cruda en Puerto Rico a Productores de Vaquerías o Granjas”, a fin de autorizar a los secretarios de los departamentos de Agricultura; y de Salud, a otorgar licencias para la venta de leche cruda en la jurisdicción de Puerto Rico; disponer sobre los poderes y facultades de ambos secretarios; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las secciones 5 y 6 del Artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico, proveyeron el fundamento que autorizó al Gobernador de Puerto Rico, a nombrar a sus secretarios de Gobierno, entre ellos, al de Salud y de Agricultura. Ambos departamentos tendrían la responsabilidad de velar por la salud de los puertorriqueños desde distintas perspectivas, uno desde el entorno de los alimentos y animales, y otro desde la perspectiva de las enfermedades y epidemias que pudieren afectar la salud.

En el caso del Departamento de Agricultura, la Sección 2 del Plan de Reorganización 4-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”, establece dentro de su política pública que el Gobierno aseguraría “... el abasto de alimentos sanos y saludables que propicie una nutrición balanceada para nuestra ciudadanía, ... y ofertas de servicios al constituyente

en los cuales nuestros agricultores sean los productores por excelencia para atender esas necesidades.”

Mientras que, la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, comúnmente conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, establecen claramente que dicho Departamento estará a cargo de todos los temas relativos a la salud, sanidad y beneficencia pública en Puerto Rico. Incluso, tiene la responsabilidad de elaborar informes de las enfermedades reinantes y epidémicas. Observamos que dentro de las facultades otorgadas al secretario de Salud se encuentra el trasladar personas que pudieren padecer de algunas enfermedades contagiosas o dolencias que puedan ser propagadas de forma rápida, contagiosa o infecciosa para velar por la salud pública. Se requiere un permiso escrito del secretario de Salud para el tratamiento y aislamiento de las personas que padezcan alguna enfermedad infecciosa.

Cabe mencionar que a través de la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, comúnmente conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, se confirió al secretario de Agricultura y a la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera la facultad de reglamentar dicha industria. Sobre esta Industria en particular, el Departamento de Salud, aprobó el Reglamento Núm. 8332 de 20 de febrero de 2013, titulado “Reglamento para la Adopción de la Ordenanza de la Leche Pasteurizada Grado ‘A’, según publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos”, donde se proscribió la venta directa de leche cruda para consumo humano y en la Oficina de la Secretaría de Salud Ambiental del Departamento de Salud, es que estará copia de la normativa reglamentaria.

Acorde con las políticas públicas antes aludidas, los secretarios de Agricultura y de Salud tienen la responsabilidad de velar por la salud de los puertorriqueños desde la perspectiva de la calidad de los alimentos consumidos, así como de las enfermedades contagiosas que pudieren emerger en la Isla. Es por dicha razón que, esta Ley, dispone sobre el consumo de leche cruda bajo la perspectiva de la obtención de una licencia de ambos departamentos por parte del productor de la vaquería o granja. Salvaguardándose

así, la salud de la población, a la vez que se brinda a la ciudadanía que interesa consumir este tipo de producto sin el proceso de pasteurizar, su posibilidad, pero ofreciendo ciertas garantías de seguridad, en términos de las pruebas realizadas al rebaño y a la propia leche para que esté libre de tuberculosis y brucelosis. Se limita la venta de la leche cruda a la vaquería o granja del productor que posee la licencia obtenida de los departamentos de Agricultura y de Salud, y restringida dicha venta a la jurisdicción de Puerto Rico.

Debemos mencionar que, esta iniciativa surge de la petición de un sector de la población que entiende que la leche cruda es natural, que tiene los nutrientes completos y todo lo que necesita para usarla, así como las vitaminas, minerales y grasa saludables para ser ingeridas. Se argumenta, además, que la leche cruda es un alimento vivo, y que al utilizar el proceso de pasteurizar se estaría matando lo bueno y malo que contiene la leche. En tercera instancia, se indica que la leche cruda es nutricionalmente densa, ello, en la medida que todos sus nutrientes están presentes, por tanto, la leche cruda está llena de energía.

En aras de balancear el deber constitucional y legal de los departamentos de Agricultura y de Salud de velar por la salud de la población, particularmente a través de los alimentos que consume, así como el requerimiento de la población de tomar alimentos directos de la fuente sin intervención humana, la Asamblea Legislativa establece la Ley para Expedir Licencia de Consumo de Leche Cruda en Puerto Rico a Productores de Vaquerías o Granjas, a fin de autorizar a los secretarios de los departamentos de Agricultura; y de Salud, a otorgar licencias para la venta de leche cruda en la jurisdicción de Puerto Rico. Ahora bien, los productores deberán cumplir con las normas legales y reglamentarias estatales y federales de calidad y exámenes para disminuir la posibilidad de enfermedades que impacten a la ciudadanía puertorriqueña.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título

1 Esta Ley se conocerá como “Ley para Expedir Licencia de Consumo de Leche
2 Cruda en Puerto Rico a Productores de Vaquerías o Granjas”.

3 Artículo 2.- Propósito

4 Esta Ley establece los requisitos para la obtención de licencias, pruebas e
5 inspección aplicables a los productores o granjeros que deseen vender leche cruda de
6 vacas o cabras para consumo humano.

7 Artículo 3.- Definiciones

8 Los términos utilizados en esta Ley significarán lo siguiente:

9 1. Adulterado- significará lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Núm. 72 de 26
10 de abril de 1940, según enmendada, conocida como “Ley de Alimentos, Drogas y
11 Cosméticos de Puerto Rico”.

12 2. Departamento- significará el Departamento de Agricultura; y sus representantes
13 autorizados, incluyendo a la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la
14 Industria Lechera.

15 3. Departamento de Salud- significará el Departamento de Salud; y a sus
16 representantes autorizados, incluyendo a la Oficina de la Secretaría de Salud
17 Ambiental del Departamento de Salud.

18 4. Leche Cruda- significará la secreción láctea, prácticamente libre de calostro,
19 obtenida por el ordeño completo de una (1) o más vacas o cabras sanas, y que no ha
20 sido pasteurizada y está destinada al consumo humano.

21 5. Licencia de Leche Cruda- significará la autorización por escrito del
22 Departamento de Agricultura y de Salud, que permite la venta de leche cruda para

1 consumo humano exclusivamente en la vaquería o granja lechera que cumpla con los
2 requisitos de esta Ley.

3 6. Persona que toma las muestras- significará toda persona que recoja muestras
4 oficiales y que pueda transportar leche cruda, desde una vaquería o granja, hacia o
5 desde una planta lechera, a una estación receptora o una estación de transferencia y
6 que tenga en su poder una licencia expedida por el Departamento de Agricultura o de
7 Salud para examinar estos productos.

8 7. Propietario- significará una persona que ha realizado una inversión de valor
9 monetario en la propiedad o el cuidado de vacas o cabras cumpliendo con las normas
10 dispuestas por el Departamento de Agricultura y Salud de Puerto Rico.

11 8. Registro- significará el requisito de los productores de vaquería o granja de tener
12 un listado de sus clientes, que remitirá a los Departamentos de Agricultura y de Salud;
13 así como el registro que poseerán los Departamentos de las licencias expedidas
14 autorizando que pueden vender la leche cruda para consumo humano exclusivamente
15 en la vaquería o granja del productor que obtuvo la licencia.

16 9. Vaquería o Granja- significará cualquier lugar o local donde se ordeñan una (1)
17 o más vacas, cabras y donde se produce una parte o la totalidad de la leche cruda o
18 que no están destinados a la pasteurización, o están destinados al consumo humano
19 sin pasteurización, y se venden en dicha vaquería o granja.

20 Artículo 4.- Poderes y Facultades de los Secretarios de Agricultura y Salud

21 Los Secretarios tendrán la facultad y el deber de:

22 1. Administrar y supervisar la aplicación de la Ley;

- 1 2. Proporcionar inspecciones e investigaciones periódicas, según sea necesario,
2 para determinar el cumplimiento de la Ley y registrar cada inspección en un
3 formulario elaborado y aprobado por los Secretarios. Todo productor de leche,
4 persona que toma muestras de leche, procesador de leche que se dedique a producir,
5 procesar leche, deberá, previa solicitud, permitir el acceso del(de los) Secretario(s) o
6 sus representantes autorizados, a todas las áreas del establecimiento, durante el
7 horario comercial normal, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley;
- 8 3. Obtener y analizar muestras de leche cruda para consumo humano de cualquier
9 productor de leche, persona que tome muestras de la leche a granel y procesador de
10 leche. La leche envasada para la venta al por menor y directa a los consumidores no
11 se tomarán sin antes pagar u ofrecer pagar la muestra;
- 12 4. Prohibir la producción, procesamiento y venta de leche adulterados;
- 13 5. Recibir e investigar denuncias;
- 14 6. Emitir licencias y permisos al propietario u operador de vaquerías o granjas
15 lecheras, persona que toma las muestras de leche a granel, plantas de leche, al
16 determinar que estas instalaciones cumplen con la Ley, así como modificar, suspender
17 o revocar dichas licencias o permisos;
- 18 7. Mantener informes de laboratorio de las muestras recolectadas por el(los)
19 Secretario(s) de Agricultura o de Salud, listados de licencias emitidas, modificadas,
20 suspendidas y revocadas;

1 8. Requerir la presentación, revisión oportuna y aprobación de planos,
2 especificaciones y otra información relativa a la construcción o alteración de
3 instalaciones de leche en las vaquerías o granjas, antes del inicio del trabajo;

4 9. Examinar las declaraciones de las cantidades reales de leche comprados y
5 vendidos, listas de todas las fuentes de leche y registros de limpieza de las
6 instalaciones apropiadas; y

7 10. Examinar y aprobar laboratorios para realizar los análisis requeridos por esta
8 Ley.

9 Artículo 5.- Requisito de Licencia para la Venta de Leche Cruda para Consumo
10 Humano.

11 Todo productor de una vaquería o granja de leche que venda leche cruda para
12 consumo humano directamente al consumidor deberá obtener una licencia conforme
13 a lo dispuesto en esta Ley con la anuencia de los Departamentos de Agricultura y de
14 Salud.

15 Artículo 6.- Exención

16 Un productor de leche que diariamente produzca para la venta menos de veinte
17 (20) galones de leche cruda no estará obligado a obtener licencia y estará exento de los
18 requisitos de este título a menos que se especifique lo contrario.

19 Toda leche cruda del productor que se acoja a esta exención se etiquetará de
20 conformidad con los requisitos de los artículos 21 y 22 de esta Ley.

21 El productor de leche que venda leche cruda al amparo de esta exención deberá
22 colocar en el punto de venta un cartel en el que figure el nombre, la dirección y el

1 número de teléfono de la granja del productor de leche, así como la siguiente
2 declaración: *“La leche cruda producida en esta granja está exenta de licencia e inspección”*.

3 Artículo 7.- Lugar Exclusivo Autorizado para la Venta de Leche Cruda

4 La leche cruda para consumo humano puede ser asegurada, de cuarenta y ocho
5 (48) horas a setenta y dos (72) horas previas a la compra, o comprada para uso personal
6 por cualquier consumidor únicamente en la vaquería o granja de un productor que
7 posea una licencia para la venta de dicho producto o que esté exento de licencia bajo
8 el Artículo 6 de esta Ley, y solamente dentro de la jurisdicción de Puerto Rico. Es decir,
9 el productor o agente del productor realizará la venta de la leche cruda para consumo
10 humano sin intermediarios, directamente de la vaquería o granja del productor titular
11 de la licencia.

12 No se podrá comprar leche cruda para consumo humano en un mercado de
13 agricultores o en una tienda minorista propiedad del agricultor que no esté ubicada
14 en la vaquería o granja donde se produce la leche.

15 Sin perjuicio a lo dispuesto en el presente artículo, el productor o su agente podrán
16 entregar la leche cruda al comprador en un lugar acordado entre el productor y el
17 comprador.

18 Artículo 8.- Solicitud de Licencia

19 El productor de una vaquería o granja remitirá su solicitud para vender leche cruda
20 para consumo humano en una oficina que tendrá empleados de los Departamentos de
21 Agricultura y de Salud para que hagan el registro de licencias una vez expedidas, y
22 todo lo concerniente al cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. Para dichos

1 propósitos, los Secretarios de Agricultura y de Salud emitirán la reglamentación
2 necesaria con los requisitos para poder realizar la solicitud. Dentro de los cuáles se
3 encuentra divulgar la ubicación física de la lechería y la dirección postal del productor
4 responsable de esta; así como cumplir con las normas establecidas en esta Ley, las
5 cuales incluirán proporcionar en un término de seis (6) meses confirmación de un
6 veterinario autorizado de que el animal o rebaño del que se produce la leche cruda
7 para consumo humano está libre de brucelosis y tuberculosis, mediante análisis de
8 sangre anuales y que toda la leche cruda tienen que producirse y transformarse en las
9 mismas instalaciones.

10 Las licencias para vender leche cruda, que se expiden a tenor con las disposiciones
11 de este Artículo, tendrán una vigencia máxima de dos (2) años, a partir de que se haya
12 expedido la misma, a menos que los Departamentos de Agricultura y de Salud
13 revoquen o suspendan, en conjunto, o por sí antes la licencia.

14 Artículo 9.- Expedición de Licencia

15 Antes de emitir una licencia de venta de leche cruda para el consumo humano, los
16 Departamentos de Agricultura y de Salud, o sus representantes autorizados,
17 inspeccionarán la vaquería o granja lechera que es objeto de una nueva solicitud de
18 licencia para la venta de leche cruda, para determinar si esta cumple con las
19 disposiciones de esta Ley, y su reglamentación, así como cualesquiera otras
20 legislaciones locales y federales aplicables.

21 Artículo 10.- Exposición de la Licencia y Conservación

1 Las licencias expedidas conforme a esta Ley se fijarán en sitio visible y conspicuo
2 de la vaquería o granja, siendo obligación del productor, y titular de esta conservarla
3 en buen estado. En caso de extravío o pérdida de la licencia, el interesado deberá
4 notificar por escrito a cualquiera de los Secretarios de Agricultura o de Salud,
5 solicitando un duplicado, al costo determinado reglamentariamente por estos.

6 Artículo 11.- Denegación de licencias

7 Los Secretarios de Agricultura y de Salud podrán denegar la licencia solicitada
8 cuando no se cumplan con los requisitos establecidos por disposición de Ley o
9 reglamentaria.

10 Artículo 12.- Renovación de Licencia

11 El productor de una vaquería o granja tendrá que solicitar a los Departamentos de
12 Agricultura y de Salud, la remisión de una nueva licencia para la venta de leche cruda
13 dos (2) meses antes de la expiración de la licencia original para poder mantenerse en
14 funciones. Los Departamentos tendrán la potestad de emitir la licencia de venta de
15 leche cruda sin realizar la inspección de la vaquería o granja lechera, sujeto a que se
16 cumpla con el requisito de evidenciar que su ganado o rebaño está libre de
17 tuberculosis y brucelosis.

18 Sin embargo, el productor de la vaquería o granja proporcionará al Departamento
19 una (1) copia de un informe de examen veterinario como se describe en el Artículo 8
20 de esta Ley. El informe estará fechado dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha
21 de la solicitud y reflejará que el rebaño goza de buena salud general y está libre de

1 enfermedades transmisibles. El solicitante deberá seguir realizándose este examen
2 veterinario anualmente, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

3 Artículo 13.- Suspensión de Licencia

4 Los Departamentos de Agricultura y de Salud, por su cuenta, y en conjunto podrán
5 suspender una licencia de venta de leche cruda para consumo humano siempre que
6 tengan motivos para creer que existe un peligro para la salud pública; o que el titular
7 de la licencia ha quebrantado cualquiera de los requisitos de estas reglas; o titular de
8 la licencia haya interferido con cualesquiera de los Departamentos de Agricultura y
9 de Salud en el desempeño de sus funciones.

10 Una licencia expedida conforme a los parámetros de esta Ley podrá ser suspendida
11 tanto por el Secretario de Agricultura como por el Secretario de Salud, si el titular de
12 la licencia no cumple con cualesquiera de los términos de las leyes y reglas estatales,
13 así como por interferencia con la inspección. Para ello se cumplirá con los términos
14 dispuestos mediante reglamentación, que estarán basados en lo dispuesto en la Ley
15 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
16 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

17 Las normas reglamentarias acogidas por los Departamentos de Agricultura y de
18 Salud incluirán los siguientes escenarios:

19 a. Previo a la suspensión de la licencia, los Departamentos de Agricultura y de
20 Salud, o uno de estos, entregarán una notificación por escrito de la intención de
21 suspender la licencia especificando las aparentes infracciones. Se brindará una
22 oportunidad razonable para corregir la infracción antes de que la orden de suspensión

1 del permiso entre en vigor. La suspensión de la licencia permanecerá vigente hasta
2 que la infracción haya sido corregida a satisfacción de los Departamentos.

3 b. Cuando la leche cruda origine o parezca crear un peligro inminente a la salud
4 pública, el Departamento podrá suspender inmediatamente la licencia, sin el
5 procedimiento de notificación previa establecido en esta Ley o sus disposiciones
6 reglamentarias. En este caso, debido al interés apremiante del Estado de velar por la
7 salud de la población, los Departamentos brindarán notificación y oportunidad de
8 audiencia después de la suspensión.

9 Artículo 14.- Suspensión de ventas de productores exentos

10 El secretario de Agricultura o el secretario de Salud podrán suspender las ventas
11 de leche cruda de un productor exento conforme al Artículo 6 de esta Ley si existe
12 evidencia creíble de que el productor está produciendo leche adulterada.

13 Artículo 15.- Revocación de Licencia

14 Los Secretarios de Agricultura y de Salud, en conjunto o por sí, podrán revocar
15 permanentemente cualquier licencia expedida, cuando se incurra repetidamente en
16 violaciones a las disposiciones de esta Ley o de las disposiciones reglamentarias
17 adoptadas en virtud de esta. Cuando la licencia haya permanecido suspendida por un
18 período de noventa (90) días y, el poseedor de esta no ha cumplido con los
19 requerimientos del(de los) Secretario(s), se le revocará permanentemente la licencia.
20 Para revocar la licencia, los Secretarios de los Departamentos o sus representantes
21 autorizados tendrán que notificar por escrito al titular de la licencia sobre su intención
22 de invalidar la misma.

1 Artículo 16.- Revocación de Licencia de Venta de Leche Cruda por Transferencia
2 Ilegal

3 La licencia emitida a un productor de una vaquería o granja es personal e
4 intransferible y podrá revocarse por causa justificada después de que al titular de esta
5 se le haya dado la oportunidad de una audiencia. Esta habrá sido notificada por
6 escrito, indicando la hora y el lugar de dicha audiencia, que no podrá ser menos de
7 siete (7) días antes de la fecha de dicha audiencia, y que cumplirá con las normas
8 dispuestas en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
9 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

10 Artículo 17.- Cancelación

11 Las licencias expedidas conforme a las disposiciones de esta Ley podrán ser
12 canceladas por los siguientes motivos:

- 13 a. Al cese de las operaciones comerciales para los cuales fue expedida.
14 b. Cuando el negocio se venda, arriende o ceda a otra persona.
15 c. Por muerte de la persona a cuyo nombre se expidió la licencia. En este caso, el
16 nuevo solicitante iniciará los trámites correspondientes para adquirir una nueva
17 licencia, dentro de los siguientes quince (15) días contados a partir de la fecha de la
18 muerte del dueño o de la adquisición de la operación lechera.

19 Artículo 18.- Revisión de la determinación del(de los) Secretario(s)

20 Los productores de leche cruda que poseen una licencia vigente, y hayan recibido
21 una notificación de intención de suspensión, cancelación o revocación de licencia, o
22 que su licencia haya sido suspendida, tendrá derecho a solicitar una vista

1 administrativa. Todo procedimiento de vista administrativa se iniciará con una
2 solicitud de revisión, como dispongan reglamentariamente los Secretarios de
3 Agricultura y de Salud, cónsono a las normas dispuestas en la Ley 38-2017, según
4 enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
5 Gobierno de Puerto Rico”.

6 Artículo 19.- Prohibiciones

7 Un productor de una vaquería o granja no podrá vender leche cruda para consumo
8 humano sin tener un permiso vigente expedido por los Departamentos de Agricultura
9 y de Salud. El término “vender” incluye vender, entregar o tener en posesión, cuidado,
10 control o custodia con la intención de vender o entregar u ofrecer o exponer para la
11 venta.

12 Un permiso de leche cruda, faculta a su titular la autorización para producir y
13 vender legalmente, únicamente dentro de la jurisdicción de Puerto Rico.

14 Artículo 20.- Prohibición de Venta de Leche Cruda para Consumo Humano de
15 Mala Calidad

16 Se entenderá como una violación a las normas pautadas en esta Ley o la
17 reglamentación adoptada en virtud de esta, la venta de leche cruda de baja calidad,
18 incumpliendo los requisitos de refrigeración, tiempo, y de muestras de tuberculosis y
19 brucelosis determinadas por esta Ley o por la disposición reglamentada adoptada en
20 virtud de esta, así como cualesquiera leyes locales o federales relativas a este tema.

21 Artículo 21.- Requisito para las Etiquetas de los Envases de Leche Cruda

1 Toda la leche cruda debe tener un etiquetado aprobado por los Departamentos de
2 Agricultura y de Salud observando los parámetros dispuestos en el Artículo 11 de la
3 Ley Núm. 72 de 26 de abril de 1940, según enmendada, citada como “Ley de
4 Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico”.

5 Todas las botellas, contenedores y paquetes que contengan leche cruda deben estar
6 marcados de manera visible con lo siguiente:

- 7 a. La palabra “crudo” debe preceder al nombre del producto;
- 8 b. el volumen del líquido contenido;
- 9 c. fecha de la leche;
- 10 d. el nombre y dirección o número de licencia del titular de la licencia; y las
11 palabras “Mantener refrigerado”; y
- 12 e. cuando corresponda, la palabra “vaca” o “cabra” debe preceder al nombre de la
13 leche cruda.

14 Artículo 22.- Advertencia sobre el Producto

15 Además de la información requerida por el Artículo 21 de esta Ley, la etiqueta debe
16 contener una declaración de asesoramiento para notificar a los consumidores sobre los
17 mayores riesgos, particularmente para ciertas poblaciones altamente susceptibles,
18 asociados con el consumo de alimentos crudos de origen animal que no han sido
19 procesados para eliminar patógenos y que podría estar contaminada con bacterias
20 dañinas como E. coli, salmonela y listeria. Todas las etiquetas de “leche cruda” deben
21 contener el siguiente texto:

1 *“La leche cruda no ha sido procesada para eliminar patógenos que puedan*
2 *causar enfermedades. El consumo de leche cruda puede aumentar*
3 *significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos en*
4 *las personas que la consumen, particularmente con respecto a ciertas*
5 *poblaciones altamente susceptibles, como niños en edad preescolar, adultos*
6 *mayores, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades y otras*
7 *personas con enfermedades debilitantes del sistema inmune.”*

8 La advertencia aparecerá dentro de un borde grueso en un color que contraste
9 marcadamente con el del fondo. La palabra de “ADVERTENCIA” aparecerá en letras
10 mayúsculas de diez (10) puntos o más. El texto restante de la advertencia se imprimirá
11 en letras mayúsculas de seis (6) puntos o más.

12 Artículo 23.- Etiquetas Engañosas

13 Se entenderá como una violación de las normas de esta Ley el uso de marcas,
14 palabras o menciones engañosas en la etiqueta. Disponiéndose que pueden usarse
15 diseños comerciales registrados o términos similares en la tapa o etiqueta de la botella
16 si el Departamento determina que los diseños o términos no son engañosos y no
17 oscurecen el etiquetado requerido por estas reglas. Cualquier etiquetado engañoso en
18 el envase final hará que el producto se considere mal etiquetado. Asimismo, deberá
19 cumplir con las pautas dispuestas en el Artículo 11 de la Ley Núm. 72 de 26 de abril
20 de 1940, según enmendada, citada como “Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de
21 Puerto Rico”.

22 Artículo 24.- Salud Animal

1 Como regla general, el productor de una vaquería o granja, titular de la licencia de
2 venta de leche cruda, deberá controlar la salud de los animales de los que se produce
3 la leche cruda para consumo humano. Garantizándose así, el goce de buena salud
4 general de estos, entre ellos, que estén libres de tuberculosis y brucelosis.

5 Para cumplir con los objetivos de este Artículo, el productor de la vaquería o
6 granja, que posea una licencia para la venta de leche cruda, proporcionará a los
7 Departamentos de Agricultura y de Salud, en un término no mayor de seis (6) meses,
8 la confirmación por parte de un veterinario autorizado de que el animal o rebaño del
9 que se produce la leche cruda para consumo humano está libre de brucelosis.

10 Disponiéndose, además, que un titular de un permiso de leche cruda deberá, a
11 intervalos no mayores de doce (12) meses, proporcionar a los Departamentos de
12 Agricultura y de Salud, la confirmación de un veterinario autorizado de que se ha
13 determinado que el animal o rebaño del cual se produce la leche cruda para consumo
14 humano está libre de tuberculosis mediante pruebas anuales realizadas.

15 Anualmente, se requerirá al productor de la vaquería o granja, que posea una
16 licencia para la venta de leche cruda, que proporcione al(a los) Departamento(s), en
17 un término no mayor de un (1) año, el informe de un veterinario autorizado que haya
18 examinado al animal o rebaño, donde indique si está o no libre de la referida
19 enfermedad. El informe reflejará que, tras el examen físico, el animal o rebaño se
20 encuentra en buen estado de salud y libre de evidencia de enfermedades transmisibles.
21 El productor de la vaquería o granja, titular de la licencia de venta de leche cruda,
22 conservará una (1) copia del informe escrito del veterinario durante al menos tres (3)

1 años y, previa solicitud del(de los) Departamento(s), deberá poner el informe a
2 disposición para su inspección.

3 Artículo 25.- Incautación, Decomiso, Desnaturalización o Destrucción de Leche
4 Cruda; Exclusión de la Venta

5 Los Secretarios de Agricultura y de Salud, tendrán la potestad de decomisar,
6 desnaturalizar o destruir la leche cruda, si considera que los mismos se consideran
7 inseguros o una amenaza para la salud pública. En dichos casos podrán incautar,
8 expropiar, desnaturalizar o destruir la leche, sin compensación al propietario de la
9 leche.

10 Artículo 26.- Reglamentación

11 El Secretario de Agricultura, en coordinación con el Secretario de Salud, o sus
12 representantes autorizados, promulgarán, en un término de ciento veinte (120) días,
13 las normas y reglamentos necesarios para el funcionamiento de la producción y venta
14 de la leche cruda para consumo humano. En dicho reglamento dispondrán la
15 jurisdicción específica de cada Departamento, de acuerdo con su pericia, ya sea en los
16 elementos constitutivos de las vaquerías o granjas y a los rebaños que serán de parte
17 del Departamento de Agricultura, mientras que todo lo concerniente a la salud de las
18 personas y enfermedades se destinará al Departamento de Salud. Dentro de las pautas
19 que tendrán que incluirse, y ser elaboradas mediante reglamentación, sin que se
20 entiendan como una limitación a las normas que podrán ser aprobadas por los
21 Departamentos, se encuentran los siguientes temas:

22 (1) Normas para leche adulterada o mal etiquetada;

- 1 (2) Permisos para producir o procesar;
- 2 (3) Etiquetado y embalaje;
- 3 (4) Inspecciones de vaquerías y granjas lecheras;
- 4 (5) Exámenes de la leche;
- 5 (6) Requisitos zoosanitarios;
- 6 (7) Uso de contenedores;
- 7 (8) Leche no inspeccionada;
- 8 (9) Construcción de vaquerías y granjas;
- 9 (10) Normas de salud personal;
- 10 (11) Pautas sanitarias;
- 11 (12) Suministro de agua potable;
- 12 (13) Muestreo y pruebas; como mínimo el productor de la vaquería o granja deberá
- 13 tomar tres (3) muestras separadas de leche cruda. Las muestras se extraerán con un
- 14 intervalo mínimo de siete (7) días y se tomarán sin previo aviso, las cuales se enviarán
- 15 a un laboratorio lácteo aprobado por los Departamentos de Agricultura y de Salud
- 16 para su análisis. Si cualquiera de las tres (3) muestras analizadas descritas viola o
- 17 excede un estándar dispuesto en esta Ley o disposiciones reglamentarias, esto
- 18 requerirá que se repita el proceso de la toma de las tres (3) muestras hasta que cumplan
- 19 con los estándares referenciados.
- 20 (14) Requerimientos, calificaciones y pericia del personal que realiza las
- 21 inspecciones y toman las muestras en las vaquerías o granjas de leche cruda para
- 22 consumo humano.

1 (15) Requisitos de producción, procesamiento y venta de leche cruda para
2 consumo humano;

3 (16) Análisis periódicos de la leche cruda para consumo humano; calendario y
4 estándares de pruebas;

5 (17) Métodos para realizar evaluaciones de saneamiento de los suministros de
6 leche;

7 (18) Envases que contienen la leche cruda para consumo humano;

8 (19) Términos de expiración de la leche cruda para consumo humano;

9 (20) Temperatura de la leche cruda para consumo humano; y

10 (21) Registros de clientes.

11 Artículo 27.- Delito por la Venta de Leche Cruda sin Licencia

12 Toda persona que, sin la debida licencia expedida por los Departamento de
13 Agricultura y de Salud, venda o distribuya leche cruda para consumo humano será
14 culpable de un delito menos grave y convicta que fuere, será castigada con multa no
15 menor de quinientos (500) dólares o mayor de tres mil (3,000) dólares; o cárcel por un
16 término no menor de treinta (30) días ni mayor de seis (6) meses, o ambas penas a
17 discreción del tribunal.

18 Artículo 28.- Salvedad

19 Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese
20 declarada nula o inconstitucional por cualquier Tribunal competente, se entenderá
21 que el resto de sus disposiciones mantendrán su validez y vigencia.

22 Artículo 29.- Vigencia

- 1 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, pero será
- 2 efectiva cuando transcurra el término dispuesto en su Artículo 26.